



ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИКИ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

проспект Молодёжи, 9, каб. 302, г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629008
Тел.: (34922) 2-24-13, 2-24-14. Факс: (34922) 2-45-57 E-mail: de@yanao.ru Сайт: http://de.yanao.ru
ОКПО 12483759, ОГРН 1058900023093, ИНН/КПП 8901017406/890101001

07.02.2020г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам оценки регулирующего воздействия в отношении проекта постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 сентября 2019 года № 1007-П «О предоставлении субсидий из окружного бюджета в целях получения компенсации поставщиками социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Ямало-Ненецкого автономного округа, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), и сертификатов на получение социальных услуг» (вместе с «Порядком предоставления субсидий из окружного бюджета поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Ямало-Ненецкого автономного округа, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа)», «Порядком предоставления сертификата на получение социальных услуг»)

Департамент экономики Ямало-Ненецкого автономного округа, как уполномоченный орган по проведению оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - уполномоченный орган), рассмотрел проект постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из окружного бюджета поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Ямало-Ненецкого автономного округа, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа)», утвержденного постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа автономного округа от 28 сентября 2019 года № 1007-П (далее - Проект), направленный для подготовки настоящего Заключения департаментом социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа.

В соответствии с пунктом 1.3 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов в Ямало-Ненецком автономном округе, утвержденного постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 августа 2016 года №794-П (далее - Порядок проведения оценки регулирующего воздействия, автономный округ), проведена оценка регулирующего воздействия.

Цель принятия проекта. Проблема, на решение которой направлено регулирование. Степень регулирующего воздействия проекта.

Проект разработан в целях совершенствования механизма предоставления субсидий из окружного бюджета в целях компенсации недополученных доходов, связанных с оказанием социальных услуг и приведение Порядка предоставления субсидий из окружного бюджета поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Ямало-Ненецкого автономного округа, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 28 сентября 2019 года № 1007-П (далее – Порядок предоставления субсидий) в соответствие с общими требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 06 сентября 2016 года № 887, с изменениями внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2019 года № 1187 (далее – Общие требования).

В соответствии с пунктом 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частями 4, 8 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» если гражданин получает социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой, у поставщика или поставщиков социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг субъекта Российской Федерации, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), поставщику или поставщикам социальных услуг выплачивается компенсация в размере и в порядке, которые определяются нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.

Согласно пункту 3 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства в пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств путем заключения государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров с физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или в соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением.

Принятие получателем бюджетных средств соответствующих бюджетных обязательств в отсутствие доведенных до него в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств является правонарушением и влечет за собой ответственность в соответствии со статьей 15.15.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В действующей редакции Порядка предоставления субсидий:

- не учтены требования статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно которой получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства в пределах доведенных до него лимитов бюджетных

обязательств путем заключения государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров с физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или в соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением;

- необходимо исключить предоставление сертификата по категории «Социальное такси» в связи с распространением действия постановления Правительства автономного округа от 04 июня 2019 года № 579-П «О предоставлении субсидий из окружного бюджета в целях компенсации недополученных доходов, связанных с оказанием срочной социальной услуги «Перевозка на автотранспорте «Социальное такси» на территории муниципального образования город Ноябрьск» на территорию всех муниципальных образований автономного округа;

- необходимо увеличить срок проверки полноты и правильности оформления документов, поступающих в департамент на получение и предоставление субсидии, до 10 рабочих дней, так как наблюдается рост поставщиков социальных услуг, получателей социальных услуг, а также поступающих документов;

- необходимо в перечень подведомственных департаменту государственных организаций социального обслуживания, уполномоченных на прием заявления, внести изменения в связи с постановлением Правительства автономного округа от 23 октября 2019 года № 1129-П «О реорганизации государственного бюджетного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в муниципальном образовании город Ноябрьск» и государственного бюджетного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр социальной помощи семье и детям «Гармония» в муниципальном образовании город Ноябрьск».

Количество поставщиков социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг автономного округа, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), которым предоставлялась субсидия, с 4 поставщиков, по состоянию на 01 января 2019 года увеличилось до 10 поставщиков, по состоянию на 31 декабря 2019 года.

Количество граждан, получивших социальные услуги у поставщиков социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг автономного округа, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), с 60 граждан по состоянию на 01 января 2019 года увеличилось до 265 граждан по состоянию на 31 декабря 2019 года.

Одним из условий для принятия решения о предоставлении субсидий в целях компенсации недополученных доходов, связанных с оказанием социальных услуг, является наличие достаточных бюджетных ассигнований, предусмотренных законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до главного распорядителя бюджетных средств, наделенного полномочиями по предоставлению субсидий (далее – уполномоченный орган по предоставлению субсидий).

В текущем году на указанные цели первоначально было предусмотрено

4 465,0 тыс. рублей, рассчитанных исходя из численности получателей по состоянию на 01 января 2019 года, по состоянию на 31 декабря 2019 года размер планового объема субсидий увеличился до 27 644,0 тыс. рублей.

Учитывая недостаточность бюджетных ассигнований, проведена работа с финансовым органом по уточнению бюджетной росписи и увеличению лимитов бюджетных обязательств на указанные цели. Внесены соответствующие изменения в соглашение о предоставлении субсидии.

Между тем Порядком предоставления субсидии не урегулирована процедура предоставления субсидии при увеличении количества получателей социальных услуг. В то же время у департамента социальной защиты населения автономного округа нет оснований для отказа поставщику социальных услуг в заключении нового соглашения о предоставлении субсидии по причине отсутствия лимитов бюджетных обязательств на субсидирование. В связи с этим, учитывая рост численности получателей социальных услуг в течение финансового года, необходимо нормативно закрепить условия для заключения дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидии.

Таким образом, основной проблемой, на решение которой направлено правовое регулирование, является недопущение принятия получателем бюджетных средств при отсутствии лимитов бюджетных обязательств, своевременная компенсация недополученных доходов, связанных с оказанием срочной социальной услуги, в полном объеме.

Проектом предлагается:

- дополнить процедуру предоставления субсидий формированием списка получателей срочной социальной услуги, в соответствии с которым поставщик предоставляет указанную услугу. Недополученные доходы, связанные с оказанием срочной социальной услуги, компенсировать в отношении получателей срочной социальной услуги, включенных в соглашение о предоставлении субсидии;
- предусмотреть возможность увеличения количества получателей срочной социальной услуги в период действия соглашения о предоставлении субсидии при наличии бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до уполномоченного органа по предоставлению субсидии как получателя бюджетных средств на предоставление компенсации недополученных доходов, связанных с оказанием срочной социальной услуги;
- предусмотреть основание для отказа в предоставлении субсидии (увеличении размера субсидии) - недостаток лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до уполномоченного органа по предоставлению субсидии как получателя средств окружного бюджета на предоставление компенсации недополученных доходов, связанных с оказанием срочной социальной услуги;
- увеличить срок проверки полноты и правильности оформления документов, поступивших на получение и предоставление субсидии;
- внести изменения в перечень подведомственных департаменту государственных организаций социального обслуживания, уполномоченных на

прием заявления;

- исключить предоставление сертификата по категории «Социальное такси»;
- привести положения Порядка предоставления субсидий в соответствие с Общими требованиями.

Проект содержит положения, изменяющие ранее не предусмотренные законодательством автономного округа и иными нормативными правовыми актами обязанности для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в связи с чем, органом - разработчиком был отнесен к **средней степени регулирующего воздействия**.

Основными группами участников общественных отношений, интересы которых могут быть затронуты в результате принятия проекта нормативного правового акта, являются:

- жители автономного округа, признанные нуждающимися в получении социальных услуг;
- юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг автономного округа, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа).

Сведения о публичных консультациях по проекту

В соответствии с пунктом 4.2 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проведены публичные консультации по рассматриваемому проекту в период с 27 декабря 2019 года по 17 января 2020 года. Информация о проводимых публичных консультациях размещена на официальном сайте департамента экономики автономного округа в сети «Интернет» <https://de.yanao.ru/documents/projects/58027/>.

Запросы о предоставлении информации направлены 32 заинтересованным субъектам предпринимательской деятельности, организациям и объединениям, представляющим интересы предпринимательского сообщества, с которыми заключены соглашения о взаимодействии при проведении оценки регулирующего воздействия в автономном округе. В ходе публичных консультаций поступило 3 предложения к Проекту. Информация о результатах публичных консультаций содержится в своде предложений, который размещен на официальном сайте департамента экономики автономного округа в сети «Интернет».

По результатам рассмотрения Проекта с учетом информации, представленной в пояснительной записке к Проекту, а также с учетом сведений, отраженных в сводном отчете, сформированном по результатам публичных консультаций, Проект соответствует решению проблемы. Представлены достаточные обоснования решения проблемы предложенным способом регулирования.

При рассмотрении Проекта был изучен опыт субъектов Российской Федерации, в которых нормативными правовыми актами установлены соответствующие Порядки предоставления субсидии. Основание для отказа в

предоставлении субсидии при отсутствии лимитов бюджетных обязательств, доведенных до соответствующего исполнительного органа, как получателя бюджетных средств на компенсацию недополученных доходов, связанных с оказанием социальных услуг, установлено в Республике Бурятия (постановление Правительства Республики Бурятия от 31 мая 2017 года № 265), Псковской области (постановление Администрации Псковской области от 28 ноября 2014 года № 516), Краснодарском крае (постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 22 декабря 2014 года № 1503), Новгородской области (постановление Правительства Новгородской области от 24 декабря 2014 года № 643), Приморском крае (постановление Администрации Приморского края от 15 декабря 2014 года № 522-па), Тюменской области (постановлению Правительства Тюменской области от 11 сентября 2014 года № 486-п).

Заключение дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидии при изменении объема субсидии предусмотрено во Владимирской области (постановление администрации Владимирской области от 21 сентября 2018 года № 692), Нижегородской области (постановление Правительства Нижегородской области от 09 декабря 2015 года № 807).

Объем субсидии определяется исходя из планируемого (ожидаемого) количества получателей социальных услуг в Республике Башкортостан (постановление Правительства Республики Башкортостан от 11 декабря 2014 года № 567), Республике Бурятия (постановление Правительства Республики Бурятия от 31 мая 2017 № 265), Мурманской области (постановление Правительства Мурманской области от 05 декабря 2014 года № 615-ПП).

При недостаточности лимитов бюджетных обязательств для предоставления субсидии всем обратившимся поставщикам, распределение субсидии осуществляется с учетом даты и времени поступления заявления в Республике Башкортостан (постановление Правительства Республики Башкортостан от 11 декабря 2014 года № 567), Новгородской области (постановление Правительства Новгородской области от 24 декабря 2014 года № 643), Тюменской области (постановлению Правительства Тюменской области от 11 сентября 2014 года № 486-п).

При предложенном регулировании для субъектов предпринимательской деятельности выгоды заключаются в сокращении собственных затрат, связанных с оказанием указанной социальной услуги. Также, для указанной группы субъектов регулирующих отношений дополнительные издержки на реализацию процедур, связанных с получением субсидии и выполнением условий и порядка предоставления субсидии, не установлены.

Выводы

На основании вышеизложенного по результатам оценки регулирующего воздействия уполномоченным органом сделан вывод о том, что:

- наличие проблемы и целесообразность ее решения с помощью регулирования, предусмотренного проектом, обоснованы;

- органом-разработчиком соблюден установленный Порядок проведения оценки регулирующего воздействия;

- в проекте не выявлены положения, которые вводят избыточные административные и иные ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской и иной деятельности или способствуют их введению, а также способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной деятельности.

Директор департамента



С.Л. Гусева